

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 691/2531

พนักงานอัยการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

โจทก์

นายแกะหรือผ่อน มีสนธิ กับพวก

จำเลย

นายแกะหรือผ่อน มีสนธิ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสมพรหรือพร บ่อเกิด ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 จำคุกคนละ 12 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาและยื่นคำร้องนี้โดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 146,167,166)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาสองครั้งแล้ว ศาลฎีกายกคำร้อง (อันดับ 144,163แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชั่วคราวและในชั้นอุทธรณ์ ศาลชั้น
ต้นตีราคาประกันคนละ 100,000 บาท(อันดับ 120)

คำสั่ง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่สมควรให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา จึง
ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่สมควรให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา จึง
ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(ธีรศักดิ์ กรวรรณสุด-บุญส่ง คล้ายแก้ว-เสียง ตรีวิมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ